

Соглашение Пользователя с сервисом «Your Job»

Прежде чем приступить к использованию сервисов Сайта <https://www qlabfirst.ru> (далее – **Сайт**), внимательно прочитайте настоящее Соглашение, предлагаемое к заключению Оператором (далее – **Соглашение**).

1. Термины и определения, используемые в Соглашении.

- 1.1. **Сайт** – совокупность электронных страниц, объединенных между собой и опубликованных при помощи программно-аппаратных средств в глобальной компьютерной сети Интернет, доступных по уникальному электронному адресу – доменному имени и содержащих графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также любую иную информацию о заказчике, его товарах и/или услугах, расположенных на домене <https://www qlabfirst.ru>.
- 1.2. **Сервис «Your Job»** - разработанный ООО «Кьюлаб Фёст» комплекс услуг, предоставляемый с использованием Сайта Пользователям и Заказчикам. Цель использования сервиса «Your Job» – обеспечение установления контактов и заключения сделок между Заказчиками и Пользователями, обеспечение осуществления расчётов и обмена учётными документами между Заказчиками и Пользователями.
- 1.3. **Закон** – Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в действующей редакции.
- 1.4. **Оператор** – Общество с ограниченной ответственностью «Кьюлаб Фёст» (ОГРН 1207700333323; ИНН 9706008544; адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д), обеспечивающее функционирование сервиса «Your Job» и обладающее исключительными правами на Сайт.
- 1.5. **Пользователь** – зарегистрированное в установленном законодательством порядке в качестве плательщика налога на профессиональный доход физическое лицо, являющееся пользователем сети «Интернет» и принявшее условия настоящего Соглашения, которое пользуется Сайтом или Сервисом «Your Job».
- 1.6. **Заказчик** – юридическое лицо (российское или иностранное) или индивидуальный предприниматель, заключившие Договор с Оператором любым способом, предусмотренным п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (заявку на заключение Договора Заказчик имеет возможность направить с использованием Сайта). Заказчик делает Заявки на выполнение работ с использованием сервиса «Your Job».
- 1.7. **Регистрация** – прохождение Пользователем процедуры предоставления сведений и скан-образов документов Оператору в соответствии с установленным перечнем и в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения.
- 1.8. **Идентификация Пользователя/ Заказчика** – установление личности Пользователя и Заказчика.
- 1.9. **Учетная запись Пользователя** – совокупность данных о Пользователе, используемая для его Идентификации и содержащая сведения о Пользователях, в том числе введенные им персональные данные, и служащая для управления сервисами Сайта от имени Пользователя.
- 1.10. **Личный кабинет** – индивидуальный раздел на Сайте, доступ в который осуществляется Пользователем посредством введения известных только ему Логина и Пароля в соответствии с условиями Сайта.
- 1.11. **Уведомление** – адресованное Пользователю, Заказчику или Оператору сообщение, автоматически сформированное Сайтом и направленное в Личный кабинет.
- 1.12. **Заказ** – предложение о выполнении работ (оказании услуг), направляемое конкретному выбранному Заказчиком Пользователю с целью информирования с использованием сервиса «Your Job». Заказ является направленной Заказчиком Пользователю офертой о заключении Договора (на выполнение работ, оказание услуг) между соответствующими Заказчиком и Пользователем.
- 1.13. **Оферта от Заказчика** – направление Заказчиком Пользователю Заказа с использованием функционала Сайта.
- 1.14. **Акцепт Оферты от Заказчика** – полное и безоговорочное согласие Пользователя исполнить Заказ на условиях, указанных в нём, посредством совершения действий, указанных в Правилах пользования сервисом.
- 1.15. **Стоимость Услуг** – совокупная стоимость услуг Оператора за услуги, оказываемые Заказчику с применением сервиса «Your Job».
- 1.16. **Вознаграждение по Заказу** – совокупный размер фактического вознаграждения Пользователей, участвовавших в выполнении работ, оказании услуг по Заказу.
- 1.17. **Договор** – договор, заключаемый между Заказчиком и Пользователем путем Акцепта Пользователем Оферты от Заказчика с использованием Сайта и Сервиса «Your Job».
- 1.18. **Правила пользования сервисом** – размещённый по адресу <https://qlabfirst.ru/rules/> документ, регламентирующий порядок функционирования сервиса «Your Job» для Пользователей и Заказчиков.

- 1.19. **Соглашение о неразглашении персональных данных** – документ, размещенный по следующему адресу в сети «Интернет» <https://qlabfirst.ru/...> и регламентирующий обработку персональных данных Пользователей с использованием Сайта.

Термины, используемые в разделе 1 Соглашения, применяются для целей настоящего Соглашения.

2. Общие положения.

- 2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Кьюлаб Фёст» (ОГРН 1207700333323; ИНН 9706008544; адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д) предлагает пользователю сети Интернет со статусом, указанным в п. 2.4 Соглашения, использовать сервис «Your Job» на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 2.3 Соглашения.
- 2.2 Соглашение может быть изменено Оператором без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу <https://qlabfirst.ru/...>
- 2.3 Начиная использовать сервис «Your Job» или его отдельные функции, либо пройдя процедуру регистрации на сайте по адресу <https://qlabfirst.ru/...>, Пользователь считается принявшим условия Соглашения и Соглашения о неразглашении персональных данных и Правил пользования Сервисом в полном объеме, в том числе Пользователь:
- 2.3.1. Подтверждает, что в полном объеме ознакомился с содержанием Соглашения, Соглашения о неразглашении персональных данных и Правилами пользования Сервисом;
- 2.3.2. Выражает свое полное и безусловное согласие с условиями, изложенными в Соглашении, Соглашении о неразглашении персональных данных и Правилах пользования Сервисом, без каких-либо оговорок и изъятий;
- 2.3.3. Принимает на себя обязательство исполнять Соглашение и Правила пользования Сервисом, нести ответственность за неисполнение изложенных в них требований и условий;
- 2.3.4. Соглашается с тем, что Соглашение может быть изменено Оператором без каких-либо уведомлений со стороны Оператора, и обязуется самостоятельно отслеживать соответствующие изменения. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте;
- 2.3.5. Признает юридическую силу любых документов, направленных посредством Сайта и отображающимися в Личном кабинете Пользователя тождественной юридической силе документов в простой письменной форме, а также юридическую силу действий, совершенных с использованием функционала Сайта;
- 2.3.6. Признает, что средства идентификации и аутентификации Пользователя, изложенные в Соглашении, являются достаточными для установления лица, от которого исходят соответствующие документы и действия, указанные в пп. 2.3.5 Соглашения;
- 2.3.7. Соглашается с получением Уведомлений от Сайта на адрес электронной почты, указанный при регистрации, и в Личном кабинете Пользователя на Сайте;
- 2.3.8. Признает, что Сайт являются достаточным для обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче, обработке и хранении персональных данных Пользователя и иной информации, а также для защиты персональных данных Пользователя и информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства документов в электронном виде, а также для разбора конфликтных ситуаций по ним. Пользователь доверяет программному обеспечению Сайта;
- 2.3.9. Согласен с тем, что программное обеспечение постоянно совершенствуется, в связи с чем возможны технические проблемы в функционировании Сайта;
- 2.3.10. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать сервис «Your Job». В случае если Оператором были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервиса «Your Job».
- 2.4. Настоящее соглашение не является публичной офертой и может быть заключено исключительно с физическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Оператор оставляет за собой право отказать в заключении Соглашения после проверки сведений и скан-образов документов, предоставленных Пользователем при прохождении процедуры регистрации на Сайте.
- 2.5. Пользователь не имеет право передавать учетные данные (логин/пароль) от Учетной записи Пользователя третьим лицам. Оператор не несет ответственности за использование Учётной записи Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия и указания, осуществляемые с использованием Личного кабинета, считаются исходящими соответственно от Пользователя.

- 2.6. Пользователь гарантирует и подтверждает, что не имеет выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и действует только в своих личных интересах, за исключением случаев если Пользователь не сообщил Оператору дополнительно иную информацию.
- 2.7. Временем совершения действий на Сайте, является московское время, определяемое на основании данных сервера, обрабатывающего информацию, если иной порядок определения времени не был оговорен дополнительно.
- 2.8. К отношениям сторон в рамках Соглашения применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации независимо от гражданства (принадлежности) и места жительства (нахождения) Пользователя.
- 2.9. Совершение Пользователем действий с использованием учетных данных (логин/пароль) от Учетной записи Пользователя, в целях настоящего Соглашения, признается совершением действий с использованием аналога собственноручной подписи Пользователя.
- 2.10. Использование аналогов собственноручной подписи в электронных сообщениях (уведомлениях, распоряжениях, документах и т.п.), передаваемых между Заказчиком и Оператором, в том числе с использованием Сайта и (или) Сервиса «Your Job», порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и все документы, связанные с исполнением Соглашения и удостоверенные аналогом собственноручной подписи, равнозначны документам на бумажном носителе, собственноручно подписанным соответствующей стороной.

3. Исключительные права на Сайт и содержание сервиса «Your Job» и предоставление Пользователю неисключительной лицензии.

- 3.1. Оператору принадлежат исключительные права на Сайт. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами исключительных прав Оператора, и других правообладателей.
- 3.2. Использование контента Сайта, а также каких-либо иных элементов сервиса «Your Job» возможно только в рамках функционала, предлагаемого сервисом «Your Job». Никакие элементы содержания сервиса «Your Job», а также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе и иные способы.
- 3.3. Любое техническое вмешательство в работу Сайта, а равно использование (копирование, распространение, воспроизведение) открытых кодов и алгоритмов, являющихся составной частью Сайта, запрещено.
- 3.4. Право использовать Сайт предоставляется Пользователю на условиях простой неисключительной лицензии.
- 3.5. Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервисы Сайта с нарушением требований действующего законодательства, условий Соглашения, выходя за границы функционала сервиса «Your Job», в том числе в целях причинения вреда Оператору или третьим лицам.

4. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя.

- 4.1. Для того чтобы воспользоваться сервисом «Your Job» Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная Учетная запись Пользователя. Плата за прохождение Регистрации на Сайте с Пользователя не взимается.
- 4.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе в соответствии с формой регистрации на Сайте и Правилами пользования Сервисом и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии посредством использования Личного кабинета. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Оператора есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Оператор имеет право по своему усмотрению удалить Учетную запись Пользователя.

При регистрации Пользователь может загрузить фотографию для Учетной записи Пользователя. В случае использования в качестве изображения Учетной записи Пользователя изображения Пользователя, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Оператор вправе проводить опубликование и дальнейшее использование изображения Пользователя для использования в рамках сервиса «Your Job», в том числе предоставлять доступ к изображению Пользователя третьим лицам, являющимся посетителями Сайта.

При регистрации Пользователь должен загружать документы и фото в форматах jpeg, jpg, png, bmp, doc, docx, pdf.

- 4.3. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им при Регистрации скан-образах документов, не соответствуют данным, указанным при Регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при Регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, или представлены не все документы, необходимые для Регистрации, Оператор вправе отказать Пользователю в доступе к Учетной записи Пользователя и использовании сервиса «Your Job». Оператор вправе отказать Пользователю в использовании сервиса «Your Job» в том числе в следующих случаях:
- 4.3.1. Пользователь представил недостоверную информацию о себе;
- 4.3.2. Пользователь не представил скан-образы документов, необходимых для регистрации на Сайте и указанных в Правилах пользования Сайтом;
- 4.3.3. Пользователь не зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход;
- 4.3.4. В профиле Пользователя содержится контент, нарушающий законодательство Российской Федерации или права Оператора и третьих лиц.
- 4.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в Учетной записи Пользователя, хранится и обрабатывается Оператором в соответствии с условиями Соглашения о неразглашении персональных данных.
- 4.5. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность данных о пароле для входа в Личный кабинет и несёт ответственность за надёжность и безопасность такого пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) под Учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к Учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием сервиса «Your Job» через личный кабинет Пользователя на Сайте под Учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем.
- 4.6. Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Личному кабинету на Сайте с использованием Учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к Учетной записи Пользователя.
- 4.7. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей Учетной записью Пользователя по окончании каждой сессии работы с сервисом «Your Job». Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
- 4.8. Оператор вправе удалить Учетную запись Пользователя, и удалить любой контент без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем следующих условий:
- 4.8.1. В случае, если Пользователь снялся с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, в том числе в период выполнения Заказа;
- 4.8.2. В случае наличия жалобы Заказчика о том, что Пользователь принял Заказ, но не вышел на объект Заказчика для выполнения работ (оказания услуг) в дату, указанную в Заказе;
- 4.8.3. В случае размещения в профиле контента, нарушающего законодательство Российской Федерации или права Оператора и третьих лиц;
- 4.8.4. Отсутствие со стороны Пользователя успешной попытки авторизации под Учетной записью Пользователя и (или) совершение действий под Учетной записью Пользователя в течение 1 (одного) года;
- 4.8.5. Предоставление неполной или недостоверной информации при прохождении процедуры регистрации на Сайте.
- 4.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

5. Предмет Соглашения.

- 5.1. Сервисы Сайта предназначены для:
- 5.1.1. Получения Пользователями информации об Операторе, ознакомления с услугами, оказываемыми Оператором;
- 5.1.2. Совершения действий, направленных на заключение Договора;
- 5.1.3. Совершения действий, направленных на исполнение Договора.

В целях настоящего Пользовательского соглашения действиями, направленными на заключение Договора, считаются действия по регистрации на Сайте.

- 5.2. Заклячая Соглашение с Оператором, Пользователь учитывает, что оно:
 - 5.2.1. Не является публичной офертой;
 - 5.2.2. Является смешанным договором, включающим в себя в том числе агентский договор и сублицензионный договор на предоставление простой неисключительной лицензии для пользования сервисами Сайта;
 - 5.2.3. Является договором присоединения и принимаются Пользователем только посредством присоединения к Соглашению (ст. 428 ГК РФ).
- 5.3. По условиям Соглашения Пользователь, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход, поручает Оператору оказывать следующие действия с использованием сервиса «Your Job»:
 - 5.3.1. Представлять Заказчику данные о Пользователе как о потенциальном исполнителе по соответствующему Заказу в случае соответствия запрашиваемых в Заказе видов работ (услуг) и других параметров указанным в Заказе видам работ (услуг) и другим параметрам, которые Пользователь указал при регистрации;
 - 5.3.2. Уведомить Пользователя о направлении ему Заказа и передать всю информацию о Заказе способом, указанным в Правилах пользования Сайтом, а также обеспечить возможность заключения Договора между Пользователем и Заказчиком посредством использования сервиса «Your Job»;
 - 5.3.3. Осуществлять от имени Пользователя информационный обмен с налоговыми органами посредством передачи информации о доходах Пользователя, корректировки такой информации при необходимости и получения информации о налоговых начислениях Пользователя.
- 5.4. Оператор в соответствии со ст. 421 ГК РФ свободен в заключении Соглашения и самостоятельно определяет основания для отказа в заключении Соглашения после проверки информации и документов, представленных Пользователем при прохождении процедуры регистрации.

6. Права и обязанности Оператора и Пользователя.

6.1. Оператор обязуется:

- 6.1.1. С использованием функционала Сайта обеспечивать получение Пользователем в Личном кабинете Пользователя Оферт от Заказчиков (при их наличии) и передавать в Личный кабинет Заказчика информацию об Акцепте Пользователем таких Оферт;
- 6.1.2. Перечислять на банковский счет Пользователя, указанный при регистрации на Сайте, Вознаграждение по Заказу, полученное от Заказчика в размере, указанном в Заказе, акцептованным Пользователем. Условия настоящего пункта применяются с учетом п. 6.2.4. настоящего Соглашения;
- 6.1.3. Не разглашать персональные данные Пользователя с учетом положений Соглашения о неразглашении персональных данных;
- 6.1.4. Не вмешиваться в договорные отношения между Пользователем и Заказчиком, включая возможные споры и претензии в рамках договорных отношений.

6.2. Оператор вправе:

- 6.2.1. Модифицировать, изменять, дорабатывать Сайт и Сервис «Your Job»;
- 6.2.2. Удалить Учетную запись Пользователя при наличии оснований, предусмотренных п. 4.8. Соглашения;
- 6.2.3. Обрабатывать персональные данные Пользователя с учетом положений Соглашения о неразглашении персональных данных;
- 6.2.4. В случае, если Вознаграждение по Заказу и Стоимость Услуг Оператора, оказанных по конкретному Заказу, перечислены не в полном объеме, Оператор возвращает полученные на свой расчетный счет от Заказчика денежные средства, о чем в Личном кабинете Пользователя отображается соответствующее Уведомление. В таком случае расчеты по Договору между Заказчиком и Пользователем должны быть осуществлены напрямую;
- 6.2.5. Приостановить со своей стороны исполнение по настоящему Соглашению в случае нарушения Пользователем условий Соглашения, Правил пользования Сайтом, а также при наличии оснований, дающих основания полагать, что действия Пользователя приводят или могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации, прав и законных интересов Оператора, Заказчика или третьих лиц.

6.3. Пользователь обязан:

- 6.3.1. При регистрации, указывать актуальные и достоверные данные, а также обновлять эти данные посредством Сайта самостоятельно и/или по запросу Оператора;

- 6.3.2. Своевременно информировать Оператора об изменении персональных данных, реквизитов, данных, ранее предоставленных Оператору. Ненаправление Пользователем уведомления об отсутствии этих изменений, в том числе непредоставление Пользователем информации для обновления данных, признается подтверждением Пользователем соответствия действительности и неизменности ранее сообщенных Пользователем данных;
- 6.3.3. Следить за обновлениями Личного кабинета Пользователя, в том числе отслеживать получение Уведомлений в Личном кабинете, смену статуса Заказов и выгрузку иной информации, имеющей значение для исполнения Соглашения;
- 6.3.4. Актуализировать свои реквизиты в Личном кабинете Пользователя в случае их изменения;
- 6.3.5. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства при исполнении Заявок Заказчика;
- 6.3.6. Использовать Сайт и Сервис «Your Job» лично. Пользователь не вправе сообщать или иным образом передавать свои учетные данные (логин/пароль) от Учетной записи Пользователя третьим лицам.
- 6.4. Пользователь вправе:**
 - 6.4.1. Использовать Сервис согласно Соглашению;
 - 6.4.2. Предъявлять Оператору претензии и направлять иные заявления в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Соглашением;
 - 6.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения в случае, если у Пользователя отсутствуют неисполненные обязательства по Заказам Заказчика;
- 6.5. Оператор не несет ответственности за исполнение Пользователем своих налоговых обязанностей по исчислению и перечислению в бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок рассмотрения споров.

- 7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии), а при неурегулировании спора в претензионном порядке – в Замоскворецком районном суде г. Москвы или в Судебном участке мирового судьи г. Москвы № 100 (в зависимости от цены рассматриваемого иска). Стороны установили, что настоящий пункт имеет силу соглашения о подсудности и имеет самостоятельную юридическую силу в случае признания Договора недействительным (незаключенным).

8. Ответственность.

- 8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.
- 8.2. Оператор как правообладатель Сайта не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Сайта конкретным целям Пользователя, не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в Соглашении.
- 8.3. Оператор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Сайта и/или убытки, причиненные Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Сайта или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.
- 8.4. Оператор не несет ответственности:
 - 8.4.1. За сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по не зависящим от Оператора причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Заказчиком и Пользователями Уведомлений;
 - 8.4.2. В случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в платежных системах), повлекших за собой невыполнение Оператором Соглашения;
 - 8.4.3. Если информация, используемая в рамках Сайта и (или) Сервиса «Your Job», станет известной иным лицам в результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования и/или в результате нарушения Заказчиком или Пользователем Договора, Соглашения или Правил пользования сервисом;

- 8.4.4. За временное отсутствие у Заказчика и (или) Пользователя доступа к средствам связи, обеспечивающим использование Сайта и Сервиса «Your Job», и взаимодействие с Оператором, а также связанные с этим убытки Пользователя;
- 8.4.5. За убытки в результате невозможности использования Сайтом и (или) Сервисом «Your Job» независимо от причин такой невозможности;
- 8.4.6. За убытки, возникшие в результате предоставления Заказчиком или Пользователем Оператору неверных, ошибочных и/или недостоверных данных, информации и других идентификаторов, а равно и в случае необновления Заказчиком или Пользователем вышеуказанных данных;
- 8.4.7. За убытки, возникшие в результате отказа Оператора от исполнения Соглашения, в том числе если такой отказ связан с нарушением Заказчиком порядка использования Сайта и (или) Сервиса «Your Job»;
- 8.4.8. За действия третьих лиц, включая возникновение в информационных системах третьих лиц (включая системы налоговых органов, банков) технологического сбоя, влекущего невозможность исполнения Договора и/или невозможность предоставления Пользователю какой-либо информации (направления Уведомлений).
- 8.5. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за любые действия Заказчика, осуществленные в том числе через Сайт и (или) Сервис «Your Job».
- 8.6. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Сайта, а также возможным нарушением Оператором как правообладателем Сайта законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи по адресу электронной почты support@qlabfirst.ru.
- 8.7. Оператор не несет ответственности за наличие у Заказчика задолженности перед Пользователем.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- 9.1. Выполнение функций Сайта возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
- 9.2. Используя сервис «Your Job» и Сайт, Пользователь подтверждает, что он предупрежден и согласен с тем, что Оператор вправе вносить любые изменения в структуру и алгоритмы работы сервиса «Your Job» и Сайт, приостанавливать работоспособность функций, изменять или прекращать выполнение функций сервиса «Your Job» и Сайт без заблаговременного предупреждения Пользователя и без выражения последним согласия на это.
- 9.3. Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, удалив Учётную запись посредством специализированной функции в Личном кабинете Пользователя на Сайте.
- 9.4. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения без заблаговременного уведомления об этом Пользователя в случае нарушения Пользователем Правил пользования сервисом.
- 9.5. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.
- 9.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

10. РЕКВИЗИТЫ ООО «Кьюлаб Фёст».

ООО «Кьюлаб Фёст»

Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д

ОГРН 1207700333323, ИНН 9706008544, КПП 770601001

р/с № 40702810820000000558

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,

к/с № 30101810145250000411 в Отделении 1 Главного управления Центрального Банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва,

БИК 044525411